



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC 1347 - ART. 13.a)

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0345985/2016 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “WST S.A., GRUPO INVERSOR PETROQUÍMICA S.L. y PCT LLC, PAMPA ENERGÍA S.A., PAMPA PARTICIPACIONES S.A. y PAMPA INVERSIONES S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1347)”, en trámite ante esta Comisión nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración notificada en fecha 3 de agosto de 2016 consiste en la toma de control conjunto por parte WST S.A. (en adelante “WST”), GRUPO INVERSOR PETROQUÍMICA S.L. (en adelante “GIP”) y PCT LLC (en adelante “PCT”) – (todos ellos, en adelante también, “El Grupo Comprador”) de COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE ENERGÍA S.A. (en adelante “CIESA”).
2. La transacción implicó la adquisición de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de PEPCA S.A. (en adelante PEPCA”) de las cuales el 98% pertenecía a PAMPA ENERGÍA S.A. (en adelante “PAMPA”) y el 2% restante a PAMPA PARTICIPACIONES S.A. (en adelante “PPSA”); y la adquisición de la totalidad de los derechos de PAMPA INVERSIONES S.A. (en adelante “PISA”), como único beneficiario y fideicomisario del contrato de fideicomiso de CIESA.
3. Luego de la operación, respecto del capital de PEPCA, GIP será titular del 51% de las acciones, WST del 45,80% y PCT del 3,20%; por lo cual obtuvieron una participación indirecta del 10% del capital social en circulación de CIESA.
4. Por otro lado, y mediante la adquisición de los derechos del fideicomiso de CIESA, en el que GIP tendrá una participación del 55% y PCT de 45%, El Grupo Comprador se convirtió en único beneficiario y fideicomisario del contrato, el cual otorga, entre otros, el derecho a recibir el 40% de las acciones en circulación y votos de CIESA, adquiriendo en total el 50% de las acciones del objeto.
5. La fecha de cierre de la transacción fue el 27 de julio de 2016 (1). La presente operación fue notificada en tiempo y forma, dentro del quinto día hábil.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. La parte compradora

6. WST es una sociedad inversora constituida conforme las leyes de la República Argentina, inscripta ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Está controlada en forma directa por los señores Daniel Werthein, Gerardo Werthein, Adrián Werthein y Darío Werthein cada uno de ellos con una participación del 25% de las acciones. En Argentina esta firma y sus controlantes, tienen participación en las siguientes empresas: (i) LA ESTRELLA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO dedicada a la actividad de seguros de retiro, (ii) EXPERTA SEGUROS DE RETIRO S.A. (antes denominada la CAJA SEGUROS DE RETIRO S.A.) autorizada a operar en seguros de retiro, (iii) EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. (antes denominada LA CAJA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.), aseguradora de riesgo de trabajo, (iv) SML S.A. dedicada a brindar servicios de asistencia médica y odontológica, (v) SOI SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL S.A. brinda servicios relacionados con la salud humana; (vi) SML CONSULTORES MÉDICOS S.A. brinda servicios relacionados con la salud humana; (viii) GREGORIO, NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A.A.G.C. E I. dedicada a desarrollar actividades agropecuarias y administradora de explotación de campos; (ix) CACHAY S.A. dedicada a la producción de alimentos; (x) CARTERA DE VALORES S.A. que brinda servicios de asesoramiento de inversiones; (xi) LA ILÍADA S.A.I.C. E I. que brinda servicios de asesoramiento financiero, inmobiliario y de inversiones; (xii) GALIFRAN S.A. brinda servicios de asesoramiento financiero y agropecuario; (xiii) LOSGAL S.A. brinda servicios de asesoramiento agropecuario, financiero e inmobiliario, y (xiv) TOTAL MOTRIZ S.A. brinda servicios de comercialización de automotores.

7. GIP es una sociedad de inversión constituida conforme las leyes del Reino de España, inscripta ante la DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS de la provincia de Mendoza, controlada por el Sr. Marcelo R. Sielecki (en adelante "MRS"), titular del 51,59% de las acciones, las participaciones restantes pertenecen a Carlos A. Sielecki que posee el 34,09% y Daniel E. Sielecki que posee el 14,32%. En Argentina esta firma y sus controlantes, tienen participación en las siguientes empresas: (i) PETROKEN PETROQUÍMICA ENSENADA S.A. (2) dedicada a la producción, comercialización y venta de polipropileno, circunscripta a la producción de homopolímeros y compuestos de polipropileno, (ii) PETROQUÍMICA DE CUYO S.A.I.C. dedicada a la industrialización de productos químicos, petroquímicos, sus derivados y compuestos, y su comercialización, y (iii) COTRUAR S.A. dedicada al alquiler de equipos y rodados en la Provincia de Santiago del Estero.

8. PCT es una sociedad de inversión de responsabilidad limitada constituida conforme las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América. Se encuentra controlada en un 100% por WES JV LLC, que se encuentra controlada por EMS CAPITAL LP, una sociedad limitada constituida conforme las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, cuyo controlante es Edmond M. Safra. En Argentina no poseen empresas subsidiarias.

I.2.2. La parte vendedora

9. PAMPA es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina, inscripta ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, cuyas acciones están listadas tanto en el Mercado de Valores de Buenos Aires ("MVBA") como en la Bolsa de Comercio de Nueva York (New York Stock Exchange) ("NYSE"). De acuerdo a lo publicado en la CNV y en el MVBA el grupo de control, al 30 de junio de 2016, estaba conformado por los señores Marcos Marcelo Mindlin titular del 13,306% de las acciones, Gustavo Mariani titular del 2,659%, Damián Miguel Mindlin titular del 2,632% y Ricardo Alejandro Torres posee el 1,527 % (3).

10. PPSA es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina, que se encuentra inscripta ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se encuentra controlada por PAMPA que es titular del 99,99% de sus acciones.

11. PISA es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Oriental del Uruguay, controlada por PAMPA que posee el 100% de sus acciones.

I.2.3. La empresa objeto

12. PEPCA es una sociedad de inversión debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina. Posee el 10% del capital accionario de CIESA.

13. La totalidad de los derechos de PISA, como único beneficiario y fideicomisario del contrato de fideicomiso de CIESA, que otorga el derecho a recibir el 40% de las acciones en circulación y votos de CIESA.

14. CIESA es una sociedad de inversión debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina, cuyo capital accionario en tiempo previo a la operación pertenecía a: PEPCA titular del 10%, Fideicomiso CIESA titular de 40%, PETROBRAS ARGENTINA S.A. posee el 25% y PETROBRAS HISPANO ARGENTINA S.A. el 25% restante. Es titular del 51% del paquete accionario de TRANSPORTADORA GAS DEL SUR S.A. (en adelante “TGS”).

15. TGS es una sociedad anónima debidamente constituida conforme las leyes de la República Argentina, que tiene por objeto la prestación del servicio público de transporte de gas natural en la Argentina y todas aquellas actividades complementarias y subsidiarias. CIESA es titular del 51% de las acciones y el 49% restante de las acciones es de oferta pública.

16. TELCOSUR S.A. (en adelante “TELCOSUR”) es una sociedad debidamente constituida conforme las leyes de la República Argentina, dedicada a la prestación de servicios de telecomunicaciones. TGS es el titular del 99.98% de sus acciones.

17. Derechos que contempla el Fideicomiso CIESA: la vendedora PISA era la única beneficiaria y fideicomisaria del contrato de fideicomiso de fecha 29 de agosto de 2005, celebrado entre PEPCA, ENRON ARGENTINA CIESA HOLDING S.A., PETROBRAS ARGENTINA S.A. (en adelante “PESA”), CIESA y ABN AMRO BANK N.V. y cualquier entidad sucesora de las mismas, cuyo patrimonio fideicomitado se compone del 40% del capital social con derecho a voto de CIESA, a ser administrados por el fiduciario.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO Y PROCEDIMIENTO

18. La transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia y que las firmas intervinientes en la misma la han notificado en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8° de la misma norma (4).

19. Con fecha 3 de agosto de 2016, las partes notificaron la operación mediante la presentación conjunta del Formulario F1 correspondiente, solicitando la confidencialidad de determinados documentos, que será tratada en el punto IV, y la acumulación de las actuaciones el expediente N° S01:0206284/2011 (5).

20. Con fecha 22 de agosto de 2017, esta COMISIÓN NACIONAL solicitó a las partes que adecuaran el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01), haciéndoles saber que hasta tanto no suministraran en forma completa la información y/o documentación requerida, no comenzaría a correr el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

21. Con fecha 23 de agosto de 2017 esta COMISION NACIONAL, en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, solicitó a la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS dependiente del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN y al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, la intervención en relación a la operación bajo análisis. Lo oficios fueron remitidos en fechas 26 y 25 de agosto de 2017, respectivamente.

22. Con fecha 9 de septiembre de 2016, esta COMISIÓN NACIONAL tuvo por recibida la NOTA ENRG/GDyE/GAL/I N° 08513 suscripta por el Sr. David José Tezanos González en su carácter de interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, donde informa que no tiene observaciones que formular desde un punto de vista estrictamente regulatorio de la operación de concentración económica notificada.

23. Con fecha 3 de octubre de 2016, las partes efectuaron ante esta COMISIÓN NACIONAL una presentación a través de la cual readecuaron el Formulario F1 a los requerimientos de la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01).

24. Con fecha 5 de octubre de 2016, esta COMISIÓN NACIONAL, atento las presentaciones efectuadas por las partes, entendió que el Formulario F1 se encontraba incompleto por lo que procedió a formular las observaciones correspondientes, haciéndoles saber que hasta tanto no dieran cumplimiento al requerimiento, continuaría suspendido el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, que había comenzado a correr el día hábil posterior a la presentación de fecha 3 de octubre de 2016, quedando automáticamente suspendido hasta tanto se encontrara completo el mismo. El requerimiento fue notificado en la misma fecha.

25. Con fecha 15 de noviembre de 2017 esta COMISIÓN NACIONAL, en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, solicitó a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y

TECNOLOGÍA MÉDICA y al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, la intervención que les compete en relación a la operación de concentración económica notificada en autos. Los oficios fueron remitidos mediante el sistema de gestión documental electrónica en la misma fecha.

26. Con la recepción de las piezas referidas y habiendo transcurrido el plazo para su respuesta, sin que la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBÚFEROS dependiente del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA y al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES se expidieran sobre la intervención solicitada, esta COMISIÓN NACIONAL entiende que nada tuvieron que objetar respecto de la operación de concentración económica notificada (conf. Decreto N° 89/2001), teniéndose por cumplida la intervención prevista en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156.

27. Finalmente, con fecha 6 de diciembre de 2017, las partes contestaron el último requerimiento efectuado teniéndose por completo el Formulario F1 el día hábil posterior a la última fecha reseñada.

28. Con fecha 8 de enero de 2018, esta COMISIÓN NACIONAL recibió la comunicación oficial NO-2018-01364625-APN-SCE#SRT suscripta Rocío Mareda en su carácter de Jefe I de la Subgerencia de Control de Entidades de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO, de la que surge que no tiene observaciones que formular a la operación de concentración económica notificada.

III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la operación

29. Tal como fuera previamente expuesto la operación implica la toma de control conjunto por parte WST, GIP y PCT sobre CIESA e indirectamente sobre TGS y TELCOSUR.

30. La tabla siguiente describe las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas en la operación bajo análisis:

EMPRESA OBJETO	
TRANSPORTADORA GAS DEL SUR S.A.	Prestación del servicio público de transporte de gas natural en la Argentina
TELCOSUR S.A.	Prestación de servicios de telecomunicaciones.
GRUPO ADQUIRENTE	
WST	
LA ESTRELLA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE RETIRO	Dedicada a la actividad de seguros de retiro.
EXPERTA SEGUROS DE RETIRO S.A.	Sociedad autorizada a operar en seguros de retiro.
EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.	Aseguradora de riesgo de trabajo.
SML S.A.	Dedicada a brindar servicios de asistencia médica y odontológica
SOI SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL S.A.	Sociedad de servicios relacionados con la salud humana.
SML CONSULTORES MÉDICOS S.A.	Sociedad de servicios relacionados con la salud humana.
GREGORIO, NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A.A.G.C. E I.	Dedicada a desarrollar actividades agropecuarias y administradora de explotación de campos.
CACHAY S.A.	Producción de alimentos.
CARTERA DE VALORES S.A.	Servicios de asesoramiento de inversiones.
LA ILÍADA S.A.I.C. E I.	Servicios de asesoramiento financiero, inmobiliario y de inversiones.
GALIFRAN S.A.	Servicios de asesoramiento financiero y agropecuario.
LOSGAL S.A.	Servicios de asesoramiento agropecuario, financiero e inmobiliario.
TOTAL MOTRIZ S.A.	Servicios de comercialización de automotores.
GIP	
PETROKEN PETROQUÍMICA ENSENADA S.A	Dedicada a la producción, comercialización y venta de polipropileno, circunscripta a la producción de homopolímeros y compuestos de polipropileno
PETROQUÍMICA DE CUYO S.A.I.C	Dedicada a la industrialización de productos químicos, petroquímicos, sus derivados y compuestos, y su comercialización
COTRUAR S.A.	Dedicada al alquiler de equipos y rodados en la Provincia de Santiago del Estero.

Fuente: Información suministrada por las partes

III. 2. Efectos económicos de la operación

31. Para concluir, con motivo de la siguiente operación no caben esperar efectos económicos que afecten negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados, ya que no se verifican relaciones horizontales o verticales que pudieran generar motivos de preocupación respecto de ninguna de las actividades alcanzadas por la misma.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias

32. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte que en el documento por el cual se instrumentó la operación notificada no surgen cláusulas con poder como para restringir la competencia.

33. Sin perjuicio de ello, se aclara que se advierte en la SECCIÓN VI, una cláusula titulada “COMPROMISOS” donde

las partes establecen garantías adicionales, cuál será la información adicional y en qué términos (6) . Se trata de una cláusula de confidencialidad de protección de los términos propios del acuerdo y de la información obtenida como consecuencia de ella, y por lo tanto la misma no configura una cláusula de restricciones a la competencia que pueda perjudicar el interés económico general.

IV. CONFIDENCIALIDAD

34. Con fecha 3 de agosto de 2016, las partes notificaron la operación de concentración descripta anteriormente, y acompañaron documentación como anexo 2.f sobre la que solicitaron confidencialidad.

35. Con fecha 12 de agosto de 2016 las partes acompañaron en forma espontánea traducciones públicas de los documentos acompañados como anexo 2.f y nueva documentación referente a la transacción notificada.

36. El día 22 de agosto de 2016, esta COMISION NACIONAL, en atención a lo dispuesto en el Artículo 12 del Decreto N° 89/2001 reglamentario de la Ley N° 25.156, requirió a las partes un resumen no confidencial respecto de los documentos cuya confidencialidad se peticionaba, ordenando desglosar fs. 676/699 y 702/759 y reservarlos provisoriamente en sobre cerrado identificado como ANEXO CONFIDENCIAL: WST - GIP- PCT - PAMPA - PPSA – PISA (CONC. 1347).

37. Con fecha 27 de octubre de 2016 las partes acompañaron un resumen no confidencial.

38. En este sentido, y teniendo en cuenta que la documentación presentada por las notificantes importa información sensible, esta COMISIÓN NACIONAL considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que debe formarse un Anexo Confidencial con la totalidad de la documentación reservada provisoriamente.

39. Sin perjuicio las facultades conferidas a esta Comisión Nacional en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 1°, inciso f) de la Resolución SC N° 190 - E/2016 del 29 de julio de 2016, por razones de economía procesal se recomienda al Señor SECRETARIO DE COMERCIO avocarse a dichas facultades, conforme lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, a fin de resolver en conjunto con el fondo del presente Dictamen, tal como se recomendará a continuación (7).

V.CONCLUSIONES

40. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

41. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO: a) conceder la confidencialidad solicitada por las firmas WST S.A., GRUPO INVERSOR PETROQUÍMICA S.L. y PCT LLC en fecha 3 de agosto de 2016, teniendo por suficiente el resumen no confidencial acompañado, y b) autorizar la operación notificada, consistente en la toma de control conjunto por parte WST S.A., GRUPO INVERSOR PETROQUÍMICA S.L. y PCT LLC de COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE ENERGÍA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.

42. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento e intervención.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Eduardo Stordeur no suscribe el presente por encontrarse en uso de licencia.

1 Las partes acompañaron a fs. 917/919 una copia de la notificación prevista en el Artículo 215 de la Ley de Sociedades N° 19550 de donde los vendedores informan su transferencia de acciones con efectos a partir del 27 de julio de 2016. Asimismo, con posterioridad a la notificación de la operación, suscribieron en fecha 10 de enero de 2017, una enmienda mediante la cual modifican los términos de la opción de canje de acciones, documentos agregados a fs. 833/834 en su idioma original y su traducción a fs. 874/885, dejando constancia que a los efectos del cómputo del plazo previsto en el Artículo 8 de la Ley 25.156 se considera el primer cierre de fecha 27 de julio de 2016.

2 Con 12 de febrero de 2016 se notificó ante esta COMISION NACIONAL la adquisición por parte de GIP del 100% del capital social y votos de la empresa PETROKEN PETROQUÍMICA ENSENADA S.A., operación que actualmente se encuentra en análisis bajo el expediente N° S01:0028888/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,

caratulado “GRUPO INVERSOR PETROQUÍMICA SL, LYONDELLBASELL INDUSTRIES BV Y BASELL INTERNATIONAL HOLDINGS BV S/NOTIFICACIÓN ART. 8º DE LA LEY 25.156 (CONC. 1303)”.

3 Bajo las normas de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (en adelante “CNV”) y de la SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (“SEC”), los accionistas que posean más del 5% de una sociedad que liste sus acciones en el MVBA y en NYSE, respectivamente, deben presentar el formulario correspondiente informando dicha tenencia.

4 La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8º de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

5 Caratulado “COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE ENERGÍA S.A., TRANSPORTADORA GAS DEL SUR S.A. Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 908)” autorizada mediante RESOL-2017-7-APN-SECC#MP de fecha 4 de enero de 2017. Mediante Resolución CNDC N° 22 de fecha 8 de septiembre de 2016, se resolvió no hacer lugar a la acumulación solicitada, notificándose a las partes en fecha 20 de septiembre de 2016 a la compradora y en fecha 26 de septiembre a las vendedoras.

6 Considerando la confidencialidad solicitada por las partes, se aclara que el extracto mencionado surge del resumen no confidencial agregado a fs. 813/815.

7 Ley 19.549. ARTICULO 3.- La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieren expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0345985/2016 -CONC 1347

VISTO el Expediente N° S01:0345985/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, la operación de concentración económica notificada en fecha 3 de agosto de 2016, consiste en la toma de control conjunto por parte de las firmas WST S.A., GRUPO INVERSOR PETROQUIMICA S.L. y PCT LLC. de la firma COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE ENERGÍA S.A.

Que, la citada operación implicó la adquisición de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la firma PEPCA S.A. de las cuales el NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (98 %) pertenecían a la firma PAMPA ENERGÍA S.A. y el DOS POR CIENTO (2 %) restante a la firma PAMPA PARTICIPACIONES S.A., y la adquisición de la totalidad de los derechos de la firma PAMPA INVERSIONES S.A. como único beneficiario y fideicomisario del contrato de fideicomiso de la firma COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE ENERGÍA S.A.

Que, luego de la operación citada en el considerando inmediato anterior, respecto del capital de la firma PEPCA S.A. la firma GRUPO INVERSOR PETROQUIMICA S.L., será titular del CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51 %), la firma WST S.A. será titular del CUARENTA Y CINCO COMA OCHENTA POR CIENTO (45,80 %) y la firma PCT LLC. será titular del TRES COMA VEINTE POR CIENTO (3,20 %), por adquiriendo indirectamente el DIEZ POR CIENTO (10 %) del capital social de la firma COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE ENERGÍA S.A.

Que respecto de la adquisición de los derechos del fideicomiso de la firma COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE ENERGÍA S.A. la firma GRUPO INVERSOR PETROQUIMICA S.L. tendrá una participación del CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %) y la firma PCT LLC. del CUARENTA Y

CINCO POR CIENTO (45 %), adquiriendo así el derecho a recibir el CUARENTA POR CIENTO (40 %) de las acciones en circulación de la firma COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE ENERGÍA S.A., adquiriendo en total el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las acciones de la misma.

Que, a su vez, la firma COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE ENERGÍA S.A. detenta el CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51 %) de las acciones de la firma TRANSPORTADORA GAS DEL SUR S.A.

Que el cierre de la operación de concentración económica notificada tuvo lugar el día 7 de julio de 2016.

Que, el día 3 de agosto de 2016, las firmas WST S.A., GRUPO INVERSOR PETROQUIMICA S.L., PCT LLC., PAMPA PARTICIPACIONES S.A. y PAMPA INVERSIONES S.A. solicitaron la confidencialidad de la documentación acompañada como Anexo 2.f.

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ordenó el día 22 de agosto de 2016, reservar provisoriamente la documentación acompañada respecto de la cual se solicitó la confidencialidad.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 10 de enero de 2018, correspondiente a la “CONC. 1347”, donde aconseja al señor Secretario de Comercio conceder la confidencialidad solicitada por las firmas WST S.A., GRUPO INVERSOR PETROQUIMICA S.L. y PCT LLC., en fecha 3 de agosto de 2016, teniendo por suficiente el resumen no confidencial acompañado; y autorizar la operación de concentración económica notificada, consistente en la toma de control conjunto por parte de las firmas WST S.A., GRUPO INVERSOR PETROQUIMICA S.L. y PCT LLC. de la firma COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE ENERGÍA S.A., todo ello de acuerdo a lo previsto por el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que, posteriormente, la Dirección de Asuntos Legales de Comercio, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió ciertas observaciones mediante su Providencia N° 80 de fecha 8 de febrero de 2018.

Que, en razón de ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió la Nota IF-2018-06486958-APN-CNDC#MP, informando que la opción de canje de fecha 10 de enero de 2017, guarda efectiva relación con el Expediente N° S01:0345946/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/ NOTIFICACION ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346)”, actualmente en análisis, por lo que corresponde entender que ésta se encuentra supeditada a la resolución de la misma.

Que, asimismo, la Comisión Nacional por la nota referida ratificó el citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédase la confidencialidad solicitada por las firmas WST S.A., GRUPO INVERSOR PETROQUIMICA S.L., PCT LLC., PAMPA PARTICIPACIONES S.A. y PAMPA INVERSIONES S.A., de la documentación acompañada el día 3 de agosto de 2016 como Anexo 2.f.

ARTÍCULO 2°.- Fórmese un Anexo Confidencial Definitivo con la totalidad de la documentación reservada provisoriamente en la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la toma de control conjunto por parte de las firmas WST S.A., GRUPO INVERSOR PETROQUIMICA S.L., y PCT LLC., de la firma COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE ENERGÍA S.A., todo ello de acuerdo a lo previsto por el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 4°.- Considérase al Dictamen de fecha 10 de enero de 2018 correspondiente, a la “CONC. 1347”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo, IF-2018-01836557-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.